

पारस्परिक_कानूनी_सहायता_ऐन_२०७०

English title: Mutual Legal Assistance Act, 2014

पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० । प्रमाणीकरण र प्रकाशति मिति । २०७० । १२ । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । संवत् २०७० को ऐन नं. ७ । पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले न्यायिक कारबाही गर्ने अन्य अधिकारी वा निकाय समेतलाई जनाउँछ । (ख) “आदेश” भन्नाले अदालतले जारी गरेको आदेश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अदालतको निर्णय वा फैसला समेतलाई जनाउँछ । (ग) “कसूर” भन्नाले कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कसूर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्षको कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कसूर समेतलाई जनाउँछ । (घ) “केन्द्रीय अधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ङ) “न्यायिक कारबाही” भन्नाले मुद्दाको दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको कारबाही सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कसूरको सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान वा तहकिकात समेतलाई जनाउँछ । (च) “न्यायिक लिखित” भन्नाले अदालतमा दर्ता भएको फरिदपत्र, दावी पत्र, नविदन वा पुनरावेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतलाई जनाउँछ । (छ) “पारस्परिक कानूनी सहायता” भन्नाले दफा ५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित काम कारबाही सम्झनु पर्छ । (ज) “म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरिने सूचना, समाह्वान वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ । (झ) “विदेशी राज्य” भन्नाले नेपालसँग पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था र विषय । ३. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने अवस्था : (१) नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षी सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।

नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरेमा पारस्परिकको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न बाधा पर्नेछैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सन्धि नभएको विषयमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कारी कार्य वा आमवनिासका हातहतियार निर्माण तथा वस्तुतः वित्तीय लगानी वा सोको सम्बद्ध कसूरमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन तोकिए बमोजिमका पारस्परिकका आधारमा गर्न बाधा पर्ने छैन । ४. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान नगरिने अवस्था : दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गरिने छैन:- । (क) देवानी प्रकृतिको विषयमा एक लाख रुपैयाँ भन्दा कम बर्गो कायम रहेको न्यायिक कारबाही भएमा, । (ख) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ भन्दा कम जरिवाना हुने कसूर भएमा, । (ग) विदेशी राज्यको अनुरोध बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्दा वा सोको कारणबाट सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) वा नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने भएमा । ५. पारस्परिक कानूनी सहायताका विषय : नेपाल र विदेशी राज्यबीच न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित देहायका विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिन्छ:- । (क) कुनै कागज वा प्रमाण बुझ्ने, सङ्कलन गर्ने वा प्राप्त गर्ने, । (ख) कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण उपलब्ध गराउने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (ग) बैङ्किङ्ग, वित्तीय, कर वा व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित अभिलेख वा कागजातको सङ्कलन वा प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने, । (घ) खानतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्त रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा मानसिको सनाखत गर्ने, । (ङ) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्तिको उपस्थिति गिराउने, । (च) म्याद तामेली गर्ने, । (छ) चल वा अचल

सम्पत्तरोक्का राख्ने वा जफत गर्ने, । सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा थप । (छ१) वडिशी राज्यमा जफत भएको नेपालको सम्पत्तप्राप्त गर्ने वा नेपालमा जफत भएको सम्पत्तविडिशी राज्यको भए त्यस्तो सम्पत्तसो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने, । (ज) फैसला कार्यान्वयन गर्ने । ६. केन्द्रीय अधिकारी तोकने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल र वडिशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान सम्बन्धी काम गर्न कुनै नकियाय वा अधिकारीलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अधिकारी तोकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजमिको कार्य सम्पादन गर्नेछ । परिच्छेद-३ । पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया । ७. प्रमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजनमा सहयोग पुग्ने बैङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु वडिशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दनि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग पुग्ने बैङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु वडिशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दनि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दनि अनुरोध गर्दा कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लनि पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लनि समेत अनुरोध गर्न सक्नेछ । ८. व्यक्तियुपस्थिति गराउने तथा व्यक्तरहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने: (१) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कुनै व्यक्तिविडिशी राज्यमा रहेको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तरहेको विडिशी राज्यको स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने वा व्यक्तिसनाखत गर्नुपर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई दनि वा त्यस्तो व्यक्तरहेको विडिशी राज्यको स्थान पत्ता लगाउन वा सनाखत गरदिनि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । ९. म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दामा विडिशी राज्यमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिको नाममा कुनै म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्नुपर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखित विडिशी राज्यमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा तामेल गर्न केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १०. प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा विडिशी राज्यमा कुनै प्रमाण बुझ्न आवश्यक देखेमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

११. साक्षी परीक्षण र बन्द सवाल जारी गर्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) कुनै न्यायिक कारबाहीको सलिसलामा विडिशमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा र त्यस्तो व्यक्ति नेपालमा आउन नचाहेमा वा नसक्ने भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विडिशी राज्यको अदालतबाट साक्षीको रुपमा बुझ्न अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साक्षी परीक्षणको लागि आदेश गरिएकोमा त्यस्तो साक्षी विडिशी राज्यको अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा अदालतले बन्द सवालको माध्यमद्वारा साक्षी परीक्षण गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित पक्षको अनुरोध बमोजमि अदालतले साक्षी परीक्षण र बन्द सवालको आदेश एकैपटक गर्न सक्नेछ । (४) कुनै साक्षी अतिवृद्ध अवस्था वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले विडिशी राज्यको अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने वा कुनै साक्षी विडिशमा रहे बसेको कारण नेपालको अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने भई अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट परीक्षण हुन मनासबि देखेमा श्रव्य-दृश्य सम्वादको माध्यमबाट साक्षी परीक्षण गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १२. सम्पत्तरोक्का वा जफत गर्न अनुरोध गर्न सक्ने: (१) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पत्त वा त्यसको केही अंश विडिशी राज्यमा रहेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तरोक्का राख्न वा जफत गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तरोक्का राख्न वा जफत गर्नका लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १३. फैसला कार्यान्वयन गरी दनि अनुरोध गर्न सक्ने: (१) नेपालको अदालतबाट भएको कुनै फैसलाको कार्यान्वयन विडिशी अदालतमा गर्नुपर्ने देखिएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । १४. केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउँदा खुलाउनु पर्ने विवरण वा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात: (१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोजमि पारस्परिक कानूनी

सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउँदा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले देहायका वविरण खुलाउनु पर्नेछः- । (क) न्यायिक कारबाही माग गर्ने अदालत, न्यायिक कारबाहीको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सम्बद्ध कानून, । (ख) माग गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायताको वषिय, । (ग) न्यायिक कारबाही फौजदारी प्रकृतिको भए सो कारबाहीमा हुन सक्ने अधिकतम सजाय र देवानी प्रकृतिको भए दाबी लडिएको अधिकतम बर्गो, । (घ) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कागज, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा सम्पत्ति रहेको स्थान र त्यसको प्रकृति, । (ङ) खानतलासी लनु पर्ने भए सो वस्तुको वविरण र त्यस्तो स्थानको पूरा ठेगाना, ।

(च) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा नजिको नाम, हुलिया र राष्ट्रियता लगायत पहचान हुन सक्ने राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भए सो लगायत आवश्यक अन्य वविरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी, । (छ) माग गरिएको कागजात, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा व्यक्तिलाई न्यायिक कारबाहीको नमित्तित तात्विक सम्बन्ध भएको पुष्ट्याई, । (ज) सम्बन्धित प्रमाण कागजात सकल प्रतिलाई आवश्यक पर्ने भए त्यसको पुष्ट्याई र फरिदा गर्नुपर्ने भए फरिदा गरि कुराको आश्वासन, । (झ) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको वदिशी मुलुकको सम्बन्धित अधिकारी, । (ञ) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने अवधि, । (ट) कुनै वस्तु खानतलासी लनि वा जफत गर्न लेखी पठाउने भए त्यस्तो वस्तुमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिलाई नेपालमा कसूर गरेको वा त्यस्तो कसूरबाट सम्पत्ति बिडे बढाएको पुष्टि हुने आधार, । (ठ) म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्न माग गरेको भए,- । (१) म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको पूरा नाम, । (२) उपखण्ड (१) बमोजमिको व्यक्तिलाई रहे बसेको मुलुक, राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भए सोको वविरण, हुलिया र राष्ट्रियता लगायत पहचान हुन सक्ने आवश्यक अन्य वविरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी, । (३) उपखण्ड (२) बमोजमिको व्यक्तिको ठेगानामा म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल हुन नसक्ने भए नजिले काम गर्ने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको मुलुक र ठेगाना । (ड) प्रमाण बुझ्न माग गरेको भए,- । (१) प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरिएको अदालत वा निकाय पहचान हुन सकेको भए सो अदालत वा निकायको वविरण, । (२) प्रमाण बुझनुपर्ने वा गर्नुपर्ने अन्य न्यायिक कामको वविरण, । (३) कुनै साक्षी बुझनुपर्ने भए त्यस्तो साक्षीको नाम, थर, वतन र नजिको पहचान खुल्न सक्ने राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वविरण, । (४) बन्द सवालबाट साक्षी बुझनुपर्ने भए नजिलाई सोध्नुपर्ने प्रश्नको वविरण, । (५) साक्षी बुझ्दा कुनै शपथ लनुपर्ने वा नपर्ने सोको वविरण, । (६) कुनै लिखित, चल वा अचल सम्पत्तिको नरीक्षण, नाप जाँच, नाप नक्सा वा परीक्षण गर्नुपर्ने भए सोको वविरण । (ढ) सम्पत्ति जफत वा रोक्का गर्न माग गरेको भए,- । (१) सम्पत्तिसँग सम्बन्धित वषियमा न्यायिक कारबाही दायर हुने अवस्थामा रहेको, दायर भएको वा नरिण्य भई नसकेको वविरण, । (२) न्यायिक कारबाहीमा सम्पत्ति जफत गर्ने कामको सारभूत सम्बन्ध रहेको वविरण, । (३) जफत सम्बन्धी आदेश भएको र त्यस उपर पुनरावेदन गर्ने अवस्था नरहेको वविरण, । (४) जफत गर्ने आदेश बमोजमि तरिनु पर्ने रकम तरि बाँकी रहेको वविरण, । (५) जफतको आदेशबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थिति नभएको भए नजिले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि प्रयाप्त समय सहितको सूचना पाएको वविरण । (ण) आवश्यक अन्य वविरण । (२) उपदफा (१) बमोजमि वविरण माग गर्दा देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछः- ।

(क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थिति गराउने, व्यक्तिलाई रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा सनाखतको लागि पठाउने भए सम्भव भएसम्म नजिको फोटो, । (ख) उपस्थिति हुन माग गरिएको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रुपमा उपस्थिति हुने इच्छा व्यक्त गरेको प्रमाण, । (ग) अदालतबाट सो सम्बन्धमा भएको आदेश, । (घ) म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्नु पर्ने भए तामेल गर्नु पर्ने म्याद वा न्यायिक लिखितको आधिकारिक प्रतिलिपि दुई प्रतिलाई, । (ङ) फैसला कार्यान्वयन गर्न पठाउने भए- । (१) अदालतको फैसलाको सकल प्रमाणित प्रतिलाई, । (२) फैसलाको वषियमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था नरहेको प्रमाण । १५. पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न वदिशी राज्यलाई अनुरोध गर्नु पर्ने : (१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि लेखी आएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । वदिशी राज्य समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुरोध गर्दा केन्द्रीय अधिकारीले दफा १४ मा उल्लिखित वषियका अतिरिक्त देहायका वविरण खुलाउनु पर्नेछः- । (क) अनुरोध गर्ने अधिकारी वा अदालतको नाम, । (ख) वदिशी राज्यमा अनुरोध कार्यान्वयन गर्दा तथा अनुरोध बमोजमि सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउँदा कुनै निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सोको वविरण, । (ग) अनुरोध गोप्य राख्न चाहेमा सोको आधार र कारण, । (घ) व्यक्तिलाई उपस्थिति हुन अनुरोध गरिएको भए नजिको सुरक्षाको बन्दोबस्त र नजिको खाने बस्ने लगायतका अन्य सुवधि, । (ङ) कुनै सन्धि बमोजमि अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो सन्धिमि अनुरोध गर्दा छुट्टै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी वविरण, । (च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य वविरण । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुरोध गर्दा देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछः- । (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थिति हुन माग गरिएको भए नजिलाई माग गर्नु भन्दा अघि नजिले कानून विपरीत कुनै कार्य गरेको आधारमा थुनामा नराख्ने, न्यायिक कारबाही नचलाउने वा सजाय नगरिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा नै फरिदा गर्ने सुनिश्चिता, । (ख) माग गरिएको वषिय बाहेक अन्य

प्रमाण दनि वा अन्य वषियमा सहयोग गर्न बाध्य नगरनि सुनिश्चितता, । (ग) झुट्टा बयान दिएको वा अदालतको अपहेलना गरेकोमा बाहेक नजि उपर सो न्यायिक कारबाहीको वषियमा कुनै पनिकानूनी कारबाही वा सजाय नगरनि कुराको सुनिश्चितता, । (घ) खानतलासीको माग गरिएको भए खानतलासी गरी कब्जामा लिएको वस्तु सुरक्षित साथ राखनि र त्यस्तो प्रयोजन समाप्त भएपछि फिर्ता गरनि सुनिश्चितता, । (ङ) कुनै कागज, वस्तु वा सूचना माग गरिएको भए सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृत विनि सो सार्वजनिक नगरनि प्रतविद्धता, । (च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कागजात ।

(४) यस दफा बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा त्यस्तो मुलुकसँग सो प्रयोजनको लागि कुनै सन्धि भएको रहेनछ र त्यस्तै प्रकृतिको पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न भवषियमा त्यस्तो मुलुकबाट अनुरोध भए बमोजमि पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गरनि भनी कुनै आश्वासन दनि पर्ने रहेछ भने केन्द्रीय अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । त्यस्तो आश्वासन दनि सक्नेछ । १६. प्रमाणको रुपमा लनि सकिने : (१) दफा १५ बमोजमि गरिएको अनुरोध अनुरूप वदेशी राज्यले सो राज्यको कानून बमोजमि प्रमाण बुझी केन्द्रीय अधिकारी मार्फत अदालतमा प्राप्त भएको प्रमाण कानून बमोजमि बुझिएको मानी प्रमाणको रुपमा लनि सकिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदेशी राज्यबाट प्रमाण बुझ्न इन्कार गरिएकोमा वा त्यस्तो मुलुकको सक्षम अधिकारीबाट प्रमाण नबुझिएकोमा सोही कारणले मात्र उपलब्ध अन्य प्रमाण परीक्षण गरी मुद्दाको नरिणय गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । (३) दफा १५ बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा वदेशी राज्यमा जफत भएको सम्पत्तिको मूल्य र जफत गरिएको मति उल्लेख गरी वदेशी राज्यको आधिकारिक निकायको तर्फबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्र कुनै पनिकान्यायिक कारबाहीको लागि प्रमाणको रुपमा लनि सकिनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि वदेशमा गरिएको साक्षी परीक्षण वा बन्द सवाललाई नेपालको अदालतमा नै साक्षी परीक्षण वा बन्द सवाल भए गरे सरह मानी प्रमाणको रुपमा लनि सकिनेछ । १७. व्यक्तिलाई उपस्थिति गराउँदा वशिष व्यवस्था मिलाउनु पर्ने : (१) दफा १५ बमोजमि गरिएको अनुरोध अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायताको सलिसलामा कुनै व्यक्तिले नेपाल आउने भएमा केन्द्रीय अधिकारीले वदेशी राज्यको आधिकारिक निकायसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल आगमन र प्रस्थानको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । (२) पारस्परिक कानूनी सहायताको सलिसलामा उपस्थिति हुन आएको व्यक्तिसम्बन्धित वदेशी मुलुकको कानून बमोजमि थुनामा रहेको भए नेपालमा पनित्थुनामा राखी न्यायिक सहयोग प्राप्त गर्नु पर्नेछ । १८. रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल भएको माननि : (१) दफा १५ बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा वदेशी राज्यबाट सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल भएको लेखी आएमा नजिको नाममा रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल भएको माननेछ ।

(२) दफा १५ बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा वदेशी राज्यले म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्न इन्कार गरेमा वा त्यस्तो मुलुकले त्यस्तो व्यक्तित्पत्ता नलागेको वा पहिचान हुन नसकेको कारणले म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल नभएको जानकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । केन्द्रीय अधिकारी मार्फत अदालतलाई दिएको त्यस्तो व्यक्तरहे बसेको मुलुकको वा नेपालको कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखितको व्यहोरा प्रकाशन गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल भएकोमा रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल भएको माननेछ । परिच्छेद-४ । वदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया । १९. कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) वदेशी मुलुकमा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो कार्यमा सहयोग पुग्ने कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु नेपालभित्र भएको कुरामा । विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा सम्बन्धित वदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुरोध गर्दा कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लनि पर्ने देखिएमा वदेशी राज्यले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लनि समेत अनुरोध गर्न सक्नेछ । २०. व्यक्तिलाई उपस्थिति गराउन तथा व्यक्तरहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) नेपालमा रहेको कुनै व्यक्तिले वदेशी राज्यमा वचाराधीन कुनै न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कारण देखाई वदेशी राज्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थिति गराई दनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तरहेको स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने वा व्यक्तिसिनाखत गर्नु पर्ने भएमा वदेशी राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । नेपाल सरकार समक्ष

अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२१. म्याद वा न्यायकि लखित तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : वदिशी अदालतमा वचाराधीन रहेको न्यायकि कारबाहीसँग सम्बन्धति व्यक्तीवा नकिया नेपालमा रहेकोले त्यस्तो व्यक्तीवा नकियाको नाममा कुनै म्याद वा न्यायकि लखित जारी गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो वदिशी राज्यको अदालतको आदेश बमोजमि सो अदालतबाट जारी भएको कुनै म्याद वा न्यायकि लखित तामेल गर्न वदिशी राज्यले सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २२. साक्ष वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने : (१) कुनै वदिशी अदालत वा नकियमा वचाराधीन रहेको कुनै न्यायकि कारबाही सलिसलामा नेपालमा रहे बसेको कुनै व्यक्तीलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो वदिशी राज्यको अदालत वा नकियाको आदेश बमोजमि वदिशी राज्यले सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अदालत वा नकियमा वचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा नेपालभतिर कुनै प्रमाण बुझ्नु परेमा वदिशी राज्यको अदालत वा नकियाको आदेश बमोजमि वदिशी राज्यले सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २३. सम्पत्तशुद्धीका वा जफत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्न सक्ने : वदिशी अदालतमा वचाराधीन रहेको कुनै न्यायकि कारबाहीसँग सम्बन्धति सम्पत्तशुद्धीका वा त्यसको केही अंश नेपालमा रहेकाले त्यस्तो सम्पत्तशुद्धीका वा जफत गर्न वदिशी राज्यको अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नु परेमा वदिशी राज्यले सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । २४. फैसला मान्यता दनि वा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : न्यायकि कारबाहीसँग सम्बन्धति कुनै वदिशी अदालतको फैसला मान्यता दनि वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो वदिशी राज्यले सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२५. खुलाउनु पर्ने वविरण वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात : यस परिच्छेद बमोजमि वदिशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष पारस्परकि कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा आवश्यक हेरफेर सहति दफा १४ र १५ बमोजमिका व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् र सोही बमोजमि सम्बन्धति वदिशी राज्यले आवश्यक वविरण खुलाउनु वा सम्बन्धति कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । २६. पारस्परकि कानूनी सहायता सम्बन्धी अनुरोध केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्ने : दफा १९, २०, २१, २२, २३ र २४ बमोजमि वदिशी राज्यबाट पारस्परकि कानूनी सहायताको लागि अनुरोध प्राप्त भएपछि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो अनुरोध र सो साथ संलग्न वविरण, कागजात र प्रमाण पारस्परकि कानूनी सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २७. केन्द्रीय अधिकारीले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्नु पर्ने : (१) दफा २६ बमोजमि पारस्परकि कानूनी सहायताको लागि अनुरोध, वविरण, कागजात र प्रमाण प्राप्त भएमा केन्द्रीय अधिकारीले सो उपर आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी पारस्परकि कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने सम्बन्धमा पन्ध्र दनिभतिर नरिणय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा अनुरोध साथ प्राप्त वविरण, कागजात र प्रमाणको आधारमा पारस्परकि कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन पर्याप्त नदेखिएमा केन्द्रीय अधिकारीले थप वविरण, कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नको लागि सम्पत्तशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायकि वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । वदिशी राज्यलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पारस्परकि कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने नरिणय भएमा केन्द्रीय अधिकारीले पारस्परकि कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानसँग सम्बन्धति पारस्परकि कानूनी सहायता माग गरिएको भए अनुसन्धान गर्ने नकियालाई र सो बाहेक अन्य पारस्परकि कानूनी सहायता माग गरिएको भए सम्बन्धति जलिला अदालतमा नविदन दनि सम्बन्धति जलिला सरकारी वकलिलाई आदेश दनि पर्नेछ । २८. पारस्परकि कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्ने: दफा २७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा केन्द्रीय अधिकारीले पारस्परकि कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ४ बमोजमिको अवस्था भएमा, । (ख) द्वपिक्षीय सन्धबिमोजमि अनुरोध भई नआएको भएमा, । (ग) कुनै कसूरसँग सम्बन्धति वषियमा पारस्परकि कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो कसूर राजनीतिकि प्रकृतिको भएमा, । (घ) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजमि माग गरिएको वविरण, कागजात वा प्रमाण सम्बन्धति वदिशी मुलुकबाट प्राप्त हुन नआएमा, । (ङ) अनुरोध गरिएको वषिय सैनिकि ऐन अन्तर्गतको कसूरसँग सम्बन्धति भएको देखिएमा, । (च) जात, धर्म, लडिग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता वा राजनीतिकि वचारको आधारमा कुनै व्यक्तीविरूद्ध अनुसन्धान, कानूनी कारबाही वा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा, । (छ) अनुरोध गरिएको वषिय अनुसन्धानको लागि महत्वहीन भएको वा अन्य तरकिबाट सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने देखिएमा, ।

(ज) जुन वषियमा पारस्परकि कानूनी सहायताको माग गरिएको हो सो वषिय बाहेक अन्य काम कारबाहीमा त्यसको प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्चिता प्राप्त

नभएमा, । (झ) पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा । २९. अदालतमा नविदन दनु पर्ने : (१) दफा २७ को उपदफा (३) बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि केन्द्रीय अधिकारीबाट आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलले वदिशी राज्यबाट प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन र सो साथ संलग्न विवरण, कागजात तथा प्रमाण जाँचबुझ गर्दा देहायको अवस्था देखिएमा अदालतले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै कसूरसँग सम्बन्धित विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि निविदन दिएकोमा प्रथम दृष्टि तयस्तो कसूर स्थापित हुन नसक्ने देखिएमा, । (ख) पारस्परिक कानूनी सहायता न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएमा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमिको अवस्था जुनसुकै समयमा देखिएमा पनि अदालतले तयस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ । ३०. पारस्परिक कानूनी सहायता इन्कार गरिएको जानकारी दनु पर्ने : दफा २८ वा २९ बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गरिएमा सोको जानकारी केन्द्रीय अधिकारीले सात दिनभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । वदिशी राज्यलाई दनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने । ३१. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आदेश गर्ने : दफा २७ को उपदफा (३) बमोजमि केन्द्रीय निकायबाट पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश भएमा वा तयस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन दफा २९ बमोजमि अदालतबाट इन्कार नभएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी । वा अदालतले वदिशी राज्यको माग बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने आदेश दनु पर्नेछ । ३२. प्रमाण उपलब्ध गराउने : (१) वदिशी राज्यले दफा १९ बमोजमि कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको भए र कानून बमोजमि तयस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले तयस्तो कागजात, प्रमाण, सूचना वा वस्तुको प्रमाणित प्रत पठाउने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) वदिशी राज्यले उपदफा (१) बमोजमिको कागज, प्रमाण वा सूचनाको सक्कल प्रत वा वस्तु नै उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले तयस्तो कागज, प्रमाण वा सूचनाको प्रमाणित प्रत राखी सक्कल प्रत नै पठाउन आदेश गर्न सक्नेछ र वस्तु भए सोको विवरण उल्लेख गरिएको अभिलेख राखी तयस्तो वस्तु उपलब्ध गराउनेछ । (३) वदिशी राज्यबाट कुनै वस्तु खानतलासी गर्न वा कब्जामा लानि अनुरोध भई आएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायले कानून बमोजमि खानतलासी गर्न वा वस्तु कब्जामा लानि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै वस्तु खानतलासी गर्न वा कब्जामा लानि अनुरोध गरिएकोमा नेपाल र अनुरोध गर्ने वदिशी राज्य दुवैको कानून बमोजमि सो कार्य कसूर नमानने भएमा तयस्तो वस्तु खानतलासी वा कब्जाको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न सकिनेछ । ३३. व्यक्त उपस्थिति गराउने, व्यक्तरहेको स्थान पत्ता लगाउने वा व्यक्ती सनाखत गर्ने : (१) वदिशी राज्यले दफा २० बमोजमि कुनै व्यक्तिको उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेको भए केन्द्रीय अधिकारीले वदिशी राज्यसँग समन्वय गरी तयस्तो व्यक्ती नेपालबाट पठाउने र नेपालमा फर्ति ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उपस्थिति हुन अनुरोध गरिएको व्यक्ती नेपालमा थुनामा रहेको भए सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई नेपालको प्रवेश बन्दिबाट वदिशी राज्यको आधिकारिक निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बुझाइएको व्यक्तिको वदिशी राज्यमा काम सम्पन्न भएपछि नेपालको प्रवेश बन्दिमा वदिशी राज्यको आधिकारिक निकायबाट बुझालिनु पर्नेछ । (४) वदिशी राज्यले कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तरहेको स्थान पत्ता लगाउन वा व्यक्ती सनाखत गर्न अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अधिकारीले तयस्तो व्यक्तरहेको स्थान पत्ता लगाउन वा व्यक्ती सनाखत गर्नु पर्नेछ । ३४. म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्ने : (१) वदिशी राज्यले दफा २१ बमोजमि म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्न अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अदालतले सो अदालतमा नै न्यायिक कारबाही विचाराधीन रहेको सरह मानी कानून बमोजमि तयस्तो म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्दा वदिशी राज्यसँग भएको सन्धि बमोजमि वा वदिशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजमि कुनै खास कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी तयस्तो म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्नु पर्ने रहेछ र केन्द्रीय अधिकारीबाट पनि सोही बमोजमि अनुरोध भई आएको रहेछ भने सम्बन्धित अदालतले तयस्तो कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी तयस्तो म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि कुनै म्याद वा न्यायिक लिखित तामेल गरे पछि सम्बन्धित अदालतले तयस्तो लिखितको तामेली विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको तामेली विवरण वदिशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजमि अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने भएमा केन्द्रीय अधिकारीले तयसको अनुवाद गरी सम्बन्धित अदालतबाट प्राप्त सक्कल प्रत र अनुवाद गरिएको प्रत प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

३५. साक्षी वा प्रमाण बुझ्ने : (१) वदिशी राज्यको अदालतले दफा २२ बमोजमि साक्षी वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरेको भएमा सम्बन्धित अदालतले तयस्तो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाण बुझ्ने सरह मानी प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाण बुझ्दा अदालतले कुनै

साक्षी वा व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थिति हुन म्याद दनि पर्ने भएमा बाटोको म्याद बाहेक सात दनिसम्मको म्याद दिई कानून बमोजमि म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाण बुझ्दा वदिशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजमि साक्षी परीक्षण गर्नु पर्ने, बन्दसवालको जवाफ तयार गर्नु पर्ने वा प्रमाण, लिखित वा चल वा अचल सम्पत्तिको वविरण दनि पर्ने वषियमा सीमति रही सम्बन्धति अदालतले प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि साक्षी परीक्षण गर्दा, बन्दसवालको जवाफ तयार गर्दा वा लिखित वा प्रमाण बुझ्दा जुन वषियको मुद्दामा यस दफा बमोजमि प्रमाण बुझिएको हो त्यस्तो मुद्दाका पक्ष, नजिको वारेस वा कानून व्यवसायी अदालतमा उपस्थिति हुन चाहेमा त्यस्तो पक्ष, वारेस वा कानून व्यवसायीलाई प्रमाण बुझ्दाका बखत अदालतमा उपस्थिति हुन सम्बन्धति अदालतले अनुमत दनि सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि सम्बन्धति अदालतले प्रमाण बुझ्दा नेपाल कानूनको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै खास वषियमा कुनै खास कार्यवधि वा तरिका अवलम्बन गरी प्रमाण बुझ्न वदिशी राज्यसँग सन्धति भएकोमा वा वदिशी राज्यले अनुरोध गरेको भएमा र सो बमोजमि प्रमाण बुझ्नको लागि केन्द्रीय अधिकारीबाट अनुरोध भएमा सम्बन्धति अदालतले सोही बमोजमि प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । ३६. सम्पत्ति रोकका वा जफत गर्ने : (१) वदिशी राज्यबाट दफा २३ बमोजमि नेपालमा रहेको कुनै सम्पत्ति रोकका वा जफत गर्न अनुरोध भई आएमा अदालतले प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि सम्पत्ति रोकका वा जफत गर्न सम्बन्धति नकियलाई आदेश दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन जुन कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धति व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश जारी भएको हो त्यस्तो व्यक्तिले तर्नु पर्ने रकम तर्न सकेको वा तर्न नसकेकोमा सो रकम बराबर कैद सजाय भोगी सकेको भन्ने कुरामा अदालत वशिस्त भएमा अदालतले सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दनि छैन । तर कसूर गरी प्राप्त भएको रकम वा कसूर गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति भए जफत गर्नुपर्नेछ । (३) जफत गर्ने सम्पत्तिको मूल्य नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रामा उल्लेख भएको भए यस ऐन बमोजमि वगि कायम गर्ने प्रयोजनको लागि दफा २९ बमोजमि अदालतमा नविदन दर्ता भएको दनिको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नरिधारण गरेको वदिशी वनिमिय दरको आधारमा सो मूल्यलाई नेपाली मुद्रामा परिणत गरिनेछ ।

३७. वदिशी अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन वदिशी अदालतबाट भएको देवानी प्रकृतिको फैसलाको मान्यता पाउन वा त्यस्तो फैसला नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने वदिशी राज्य वा वदिशी पक्षले देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धति पुनरावेदन अदालतमा नविदन दनि पर्नेछ:- । (क) प्रमाणीकरण गरिएको फैसलाको पूर्ण प्रतिलिपि, । (ख) कुनै पक्षको अनुपस्थितिमा मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो पक्षलाई रीतपूर्वक म्याद जारी गरिएको कुरा स्थापति गर्ने कागजातको सक्कल वा प्रमाणति प्रतिलिपि, । (ग) फैसलाले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिका शर्त पूरा गरेको कुरा स्थापति गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु, । (घ) सम्बन्धति कूटनैतिक वा वाणजियदूत सम्बन्धी प्रतिलिपि वा आधिकारिक अनुवाद गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्तबाट प्रमाणति भएको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ सहितको प्रतिलिपि । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन सहितको कागजात अध्ययन गर्दा वदिशी अदालतबाट भएको फैसलाले देहायका शर्तहरु पूरा गरेको देखिएमा सम्बन्धति पुनरावेदन अदालतले वदिशी अदालतको फैसलालाई मान्यता दिई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो फैसला उपयुक्त अधिकार क्षेत्र भएको सक्षम अदालतबाट भएको पाइएमा, । (ख) त्यस्तो फैसला सम्बन्धति मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भएमा, । (ग) त्यस्तो फैसला सम्बन्धति मुलुकको कानून बमोजमि अन्तर्ति भई त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भएमा । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "सम्बन्धति जिल्ला अदालत" भन्नाले फैसला बमोजमि वगि भराउनु पर्ने, बण्डा छुट्याउनु पर्ने, चलन चलाउनु पर्ने समेतको सम्पत्ति रहे भएको इलाकाको जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायका अवस्थामा वदिशी मुलुकको अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा मान्यता पाउने छैन र त्यस्तो फैसला नेपालभतिर कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन:- । (क) कार्यवधिगत दृष्टिकोणबाट त्यस्तो फैसला धोकाधडी वा जालसाजपूर्ण भएको देखिएमा, । (ख) जुन तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरु बीचको मुद्दामा त्यस्तो फैसला भएको छ सोही तथ्य र प्रयोजनको लागि सोही पक्षहरु बीच वदिशी अदालतमा भन्दा पहिले नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भई वचिराधीन रहेको भएमा, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको मुद्दामा नेपालको अदालतबाट फैसला भइसकेको भएमा, । (घ) खण्ड (ख) बमोजमिको मुद्दामा अर्को कुनै मुलुकको अदालतबाट फैसला भई त्यस्तो फैसलाले नेपालमा मान्यता पाई सो कार्यान्वयन भइसकेको वा कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा भएमा, । (ङ) त्यस्तो फैसलामा मुद्दाको कुनै पक्षलाई स्वच्छ रुपमा आफ्नो प्रतिलिपित्व गर्न पर्याप्त अवसर नदिएको भएमा, । (च) त्यस्तो फैसला मुद्दाको कारबाहीका लागि आवश्यक नयिमति प्रक्रिया बनि भएको देखिएमा, ।

(छ) त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा । (४) उपदफा (२) बमोजमि पुनरावेदन अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न लेखी आएकोमा सम्बन्धति जिल्ला अदालतले सोही अदालतबाट भएको फैसला सरह मानी कार्यान्वयन गर्नेछ । ३८. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कागज प्रमाण सङ्कलन गर्ने तथा प्रमाण बुझ्ने लगायतका कार्य समाप्त भएपछि सोको वविरण अनुसन्धान अधिकारी, अदालत वा सम्बन्धति जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी विवरण केन्द्रीय अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । विदेशी राज्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विधि । ३९. प्रमाण कागज प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने : (१) यस ऐनबमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गर्दा संलग्न गरी पठाइएको प्रमाण कागजहरु न्यायाधीश वा अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकृतले प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप लगाइएको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रीत पुर्याई प्रमाणीकरण नभएको प्रमाण कागजलाई मान्यता दिने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३९क. गोपनीयता कायम गरिने: (१) यस ऐन बमोजमि गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान सम्बन्धी कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गोपनीयता कायम गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी राज्यबाट यस ऐन बमोजमि कुनै खास विषयमा गोपनीयता कायम गरिदिने अनुरोध भई आएमा सो बमोजमि गोपनीयता कायम गरिनेछ । ४०. पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि पठाइएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा हुनु पर्ने: (१) यस ऐनबमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष गरिएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुरोधपत्र कुनै विदेशी भाषामा लेखिएको रहेछ र त्यस्तो अनुरोध पत्रको नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न व्यवहारिक नहुने कारण देखाई अंग्रेजी भाषाको सक्कल प्रति वा अन्य भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा गरिएको त्यसको आधिकारिक अनुवाद संलग्न गरिएको भएमा त्यस्तो अनुरोध पत्र केन्द्रीय अधिकारी वा सम्बन्धित अदालतलाई स्वीकार्य हुनेछ । ४१. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको । ४२. यस ऐन बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।

४३. सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नरिणय गर्नुअघि केन्द्रीय अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि केन्द्रीय अधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने कामकारबाहीमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थिति नेपाली कूटनीतिक नयिगले आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि केन्द्रीय अधिकारीबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यमा केन्द्रीय अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकाय वा पक्षको कर्तव्य हुनेछ । ४४. प्रतिविदन दिनु पर्ने : केन्द्रीय अधिकारीले देहायको विवरण उल्लेख गरी वार्षिक रूपमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिविदन दिनु पर्नेछ:- । (क) विदेशी राज्यसँग माग गरिएको र प्राप्त गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता, । (ख) विदेशी राज्यको अनुरोधमा त्यस्तो राज्यलाई नेपालले उपलब्ध गराएको पारस्परिक कानूनी सहायता, । (ग) पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार । ४५. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।